

해양안전심판원 심판관·조사관 등 연수교육

운영지침 일부개정예규안

해양안전심판원 심판관·조사관 등 연수교육 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(적용대상) 이 지침은 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)에서 규정한 자격을 갖춘 중앙해양안전심판원(이하 "중앙심판원"이라 한다)과 지방해양안전심판원(이하 "지방심판원"이라 한다) 심판관·조사관 및 그 소속직원에 대하여 적용한다.

제3조제4항 중 "제출한다"를 "제출하여야 한다"로 한다.

제4조제2항 중 "제1항의 규정"을 "제1항"으로 한다.

제6조제6항 중 "전자적인 방법으로 기록하고 관리"를 "전자적 방법으로 기록·관리"로 한다.

제7조를 삭제한다.

해양안전심판원 심판관·조사관 등 연수교육 운영지침

제1조(목적) 이 지침은 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제20조의2와 같은 법 시행규칙 제5조부터 제8조에 따른 심판관·조사관의 연수교육에 관한 업무처리기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 지침은 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)에서 규정한 자격을 갖춘 중앙해양안전심판원(이하 "중앙심판원"이라 한다)과 지방해양안전심판원(이하 "지방심판원"이라 한다) 심판관·조사관 및 그 소속직원에 대하여 적용한다.

[전문개정]

제3조(심판관의 연수교육) ① 각급 심판원장은 해양사고 심판 업무를 수행하는 소속 심판관을 대상으로 별표 1의 기준에 따른 연수교육을 실시할 수 있다.

② 각급 심판원장은 최초 임용된 심판관을 대상으로 별표 1의 기준에 따른 연수교육을 실시할 수 있다.

③ 각급 심판원장은 소속 심판관의 업무 전문성을 높이는 등의 목적을 위해 별표 1의 전문교육을 실시할 수 있다.

④ 제2항 및 제3항의 연수교육을 실시한 지방심판원장은 그 결과를 연수교육 종료 후 10일 이내에 중앙심판원장에게 제출하여야 한다.

⑤ 삭제

제4조(조사관의 연수교육) ① 해양사고 조사 업무를 수행하는 조사관은 별표 2의 기준에 따른 연수교육을 이수해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 조사관 또는 조사업무 경력이 있는 자는 별표 2의 신규교육을 면제하고 전문교육 일부를 면제할 수 있다.

제5조(직원의 연수교육) 중앙심판원장은 조사관·심판관 업무를 보조 또는 신규 전입한 직원의 업무 전문성을 높이는 등의 목적을 위하여 별표 1, 별표 2의 기준을 참고하여 매년 1회 이상 자체 연수교육계획을 수립하여 교육을 시행할 수 있다.

제6조(연수교육의 운영 및 관리) ① 중앙심판원장은 심판관 및 조사관의 연수교육을 관리하고, 지방심판원에서 심판관 또는 조사관에 대한 자체 교육훈련을 실시하는 경우에는 중앙심판원과 미리 협의한다.

② 중앙심판원장은 지방심판원의 심판관·조사관을 연수교육에 참여하게 하려는 경우에는 미리 지방심판원장의 의견을 청취할 수 있다.

③ 중앙심판원장은 심판관·조사관이 신규 임용된 경우에는 신규 교육을 이수할 수 있도록 연수교육 계획을 수립·운영할 수 있다.

④ 연수교육에 필요한 비용은 교육의 형태에 따라 중앙심판원과 지방심판원이 상호 조율하여 집행할 수 있다.

⑤ 지방심판원장은 심판관·조사관이 연수교육을 이수하였는지를 주기적으로 확인하여 심판관·조사관이 적절하게 연수교육을 이수할 수 있도록 해야 한다.

⑥ 중앙심판원장은 심판관·조사관의 교육훈련 이력을 전자적 방법으로 기록·관리할 수 있다.

제7조 삭제

해양안전심판원 심판관·조사관 등 연수교육 운영지침 일부개정예규안

해양안전심판원 심판관·조사관 등 연수교육 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(적용대상) 이 지침은 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)에서 규정한 자격을 갖춘 중앙해양안전심판원(이하 "중앙심판원"이라 한다)과 지방해양안전심판원(이하 "지방심판원"이라 한다) 심판관·조사관 및 그 소속직원에 대하여 적용한다.

제3조제4항 중 "제출한다"를 "제출하여야 한다"로 한다.

제4조제2항 중 "제1항의 규정"을 "제1항"으로 한다.

제6조제6항 중 "전자적인 방법으로 기록하고 관리"를 "전자적 방법으로 기록·관리"로 한다.

제7조를 삭제한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(적용대상) 이 지침은 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」(이하 “법“이라 한다)에서 규정한 자격을 갖춘 중앙해양안전심판원(이하 “중앙심판원“이라 한다)과 지방해양안전심판원(이하 “지방심판원“이라 한다)심판관·조사관 및 그 소속직원에 대하여 적용한다.	제2조(적용대상) 이 지침은 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」(이하 “법“이라 한다)에서 규정한 자격을 갖춘 중앙해양안전심판원(이하 “중앙심판원”이라 한다)과 지방해양안전심판원(이하 “지방심판원”이라 한다) 심판관·조사관 및 그 소속직원에 대하여 적용한다.
제3조(심판관의 연수교육) ① ~ ③ (생략) ④ 제2항 및 제3항의 연수교육을 실시한 지방심판원장은 그 결과를 연수교육 종료 후 10일 이내에 중앙심판원장에게 제출한다.	제3조(심판관의 연수교육) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ ----- ----- ----- ----- 제출하여야 한다.
제4조(조사관의 연수교육) ① (생략) ② 제1항의 규정에도 불구하고 조사관 또는 조사업무 경력이 있는 자는 별표 2의 신규교육을 면제하고 전문교육 일부를 면제할 수 있다.	제4조(조사관의 연수교육) ① (현행과 같음) ② 제1항----- ----- ----- -----.
제6조(연수교육의 운영 및 관리)	제6조(연수교육의 운영 및 관리)

① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 중앙심판원장은 심판관·조사관의 교육훈련 이력을 <u>전자적인 방법으로 기록하고 관리할 수 있다.</u> <u>제7조(재검토 기한) 중앙해양안전심판원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.</u>	① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ ----- ----- <u>전자적</u> <u>방법으로 기록·관리</u>----- -----. <u><삭 제></u>
--	--

[별표 1]

심판관의 연수교육 기준(제3조제1항 관련)

구분	교과목	주요내용	교육 기한
신규교육	해양안전심판원 소개	○ 해양안전심판원의 기능 및 역할	최초 임용 후 1회
	심판법령 및 심판절차 개관	○ 해양사고심판법 및 관련 행정규칙 ○ 해사안전법, 선박입출항법 등 관련 법률	
	선박구조	○ 선체 및 기관의 구조와 기능	
	증거조사 및 원인분석 기법	○ 서면증거, 전자적 증거 등에 대한 조사·분석 기법, 사건 재구성을 통한 원인분석	
	주요 항법 실무	○ 선박종류 및 상태에 따른 피항, 추월 원칙 등 주요 항법 실무	
	전자영상 심판	○ 전자영상심판 시스템 구성, 사용방법	
	신문 기법	○ 해양사고 심판의 신문 원칙 등 일반 이론 ○ 해양사고관련자의 행동 및 심리 등을 고려한 신문 기법	
	재결서 작성 실무	○ 재결서 주문, 증거 및 원인 등 재결서 작성 방법 등	
	승선실습	○ 항해 실습(시뮬레이션을 포함한다) * 어선·상선, 여객선 등 승선훈련 포함	
	법률교육	○ 신임 심판관으로서 업무에 필수적인 기본 법률교육 (집합·사이버, 민간위탁교육 등)	
전문교육	재결사례 연구	○ 재결에 대한 평석위원의 평석 ○ 특수한 사건 재결사례 대한 토의·연구 * 교육시간은 분할하여 운영 가능	평석위원 및 토의 시
	심판관 전문성 향상교육	○ 법률교육, 항해실습 심화과정 ○ 심판업무(증거조사, 원인분석 기법 등) 심화과정 ○ 심판업무 협의회, 워크숍, 국제회의 참가 등	필요시

[별표 2]

조사관의 연수교육 기준(제4조제1항 관련)

구분	주요내용	교육기한
신 규 교 육	- 중앙심판원에서 시행하는 조사관 자체교육 • 해양안전심판원 업무소개 • 해양사고 심판 절차 등의 이해 • 해양사고 관리시스템의 소개 및 활용	임용·전보일 이후 첫 번째 교육 시
	- 해양사고 조사관 온라인 신규교육 • 조사 관련 국내외 규정(충돌예방규칙 및 항해, 해기 면허에 대한 규정을 포함한다) • 해양사고 조사절차 개요(IMO 모델코스 3.11을 포함한다) • 조사 분석 기법(면담 기술, 증거 수집, 인적요소의 영향에 대한 평가를 포함한다) • 선박안전의 이해 • 해양오염의 원인과 분석	임용·전보일로 부터 3개월 이내
전 문 교 육	- 해양사고 조사관 온라인 전문교육 • 조사관의 직무 • VDR·ECDIS 정보 분석 • MADAS 활용 분석 • 사고 유형별 조사요령 • 인적요인 조사	임용·전보일로 부터 매 1년마다
	- 그 밖의 조사관 직무능력 함양 교육 • 조사업무 협의회, 해양사고조사 워크숍, 해양사고 방지 세미나 등을 통한 사고사례(조사·심판) 고찰 • 해외 파견 교육, 교환근무, 국제회의 참가 등을 통한 국내외 교육훈련 결과 및 국제협력 사례 공유	수시